

**Nr. 48 Allgemeine Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Erbfolge und Pflichtteilsrecht.
4. März 1939**

*R 43 II/1524a, Bl. 20 Ausfertigung, Umdruck¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 473 f.*

Beginn:

Beginn:

Die Erneuerung des bürgerlichen Rechts, an der seit der nationalsozialistischen Machtergreifung gearbeitet wird, hat jetzt, nachdem die Ostmark und die sudetendeutschen Gebiete wieder mit dem Altreich vereinigt sind, namentlich auch die Aufgabe, für das gesamte Reichsgebiet einheitliches Recht zu schaffen. Bei dem Umfang und dem verschiedenartigen Inhalt unseres bürgerlichen Rechts kann sich die Vereinheitlichung nur schrittweise vollziehen. Nachdem das Ehegesetz², das Testamentsgesetz³ und das Reichserbhofgesetz⁴ bereits die ersten Brücken zwischen den beiden Rechtsgebieten geschlagen haben, behandelt der vorliegende Entwurf die grundlegenden Fragen der gesetzlichen Erbfolge und des Pflichtteilsrechts. Der Entwurf verwertet die Vorarbeiten, die in der Denkschrift des Erbrechtausschusses der Akademie für Deutsches Recht niedergelegt sind (Die Ordnung der gesetzlichen Erbfolge, 2. Denkschrift des Erbrechtausschusses, vorgelegt von dessen Vorsitzendem Prof. Dr. Lange, Tübingen 1938⁵), sowie die ergänzende Schrift von Prof. Böhmer (Vorschläge zur Neuordnung der gesetzlichen Erbfolge, Berlin 1938)⁶.

Der Entwurf sieht eine Reihe wichtiger Neuerungen vor. Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten, das sich bisher auch noch auf die entferntesten Grade erstreckte, soll in Zukunft nur noch die drei ersten Ordnungen umfassen, nämlich die Abkömmlinge des Erblassers, die Eltern und deren Abkömmlinge, und die Großeltern und deren Abkömmlinge, daneben nur noch die Urgroßeltern persönlich. Die erbrechtliche Stellung des Ehegatten und des unehelichen Kindes wird wesentlich verbessert. Das Pflichtteilsrecht ist so umgestaltet, daß dem Berechtigten nicht nur ein Geldanspruch, sondern auch ein Anteil an den Nachlaßgegenständen selbst gesichert ist. Das bisher bestehende Erbrecht der Länder ist durch ein Erbrecht des Reiches ersetzt. Die in Österreich und

¹ GesEntw. des RJuM, mit Schreiben vom 4. 3. 1939 vorgelegt an RIM, RFM, RWiM, REM, AA und StdF, nachrichtl. an alle übrigen Reichsminister zur etwaigen Teilnahme an einer Aussprache am 4. 4., zu der gleichzeitig eingeladen wurde; R 43 II/1524a, Bl. 2–36; R 3001/10125, Bl. 234–336 (Reinkonzept), 337–371 (Umdruck). Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 455–493. Die Erstfassung des Entw. hatte MR Vogels/RJuM am 23. 12. 1938 zur Begutachtung an den Familienrechtsausschuß der ADR gegeben, in der Folge war er mit dessen Vorsitzendem Heinrich Lange und MR Antoni, Leiter der Abt. Wien des RJuM, abgestimmt und schließlich von StS Schlegelberger zur Herausgabe an die Ressorts freigegeben worden; R 3001/10125, Bl. 127–233; Dokumentation: SCHUBERT S. 417–455. Das Vorhaben überschneidet sich, soweit das Unehelichenrecht hereinspielte, teilweise mit dem seit Dez. 1937 im RJuM vorbereiteten, nach einer Beratung am 19./20. 5. 1938 aber stockenden Entw. zu einem „Gesetz über die Feststellung der Abstammung sowie über die Rechtsverhältnisse der unehelichen Kinder“; s. ARH IV, Nr. 186 Anm. 41. Aktenmaterial hierzu in R 3001/10125, Bl. 7–126, 426–492; R 3001/20482–20484; R 1501/127453–127455. Dokumentation: SCHUBERT S. 576–616.

² Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechtes der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. 7. 1938 (RGBl. I S. 809); s. ARH V, Nrr. 127, 129, 139.

³ Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen vom 31. 7. 1938 (RGBl. I S. 873); s. ARH V, Nr. 95.

⁴ Das ReichserbhofG (REG) vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685) war durch VO vom 27. 7. 1938 (RGBl. I S. 935) in Österreich eingeführt worden, bislang aber noch nicht im Sudetengau. Seine Übernahme erfolgte durch VO vom 30. 6. 1939 (RGBl. I S. 1069) dann vorerst nur in den Bayern und Österreich zugeschlagenen sudetend. Gebietsteilen.

⁵ Exemplar in R 3001/10125, Bl. 40–84. Heinrich Lange (1900–1977) wirkte als o. Univ.-Prof. für Bürgerl. Recht und Rechtserneuerung in Breslau, ab 1939 in München. Biograph. Notiz: AKADEMIE FÜR DT. RECHT III/2, S. 47 f.

⁶ Gustav Boehmer (1881–1969): o. Univ.-Prof. für Bürgerl. Recht und Rechtsphilosophie in Marburg; s. AKADEMIE FÜR DT. RECHT III/2, S. 38.

Sudetenland geltende Vorschrift, wonach ein Teil des Nachlasses der Geistlichen an die Kirche fällt (ABGB § 761) wird beseitigt. Außerdem werden zahlreiche Zweifelsfragen durch genauere Fassung der Rechtssätze geklärt. Das Verständnis der z. T. verwickelten Vorschriften wird durch einige in den Gesetzestext aufgenommene Beispiele erleichtert. Die Sprache des Gesetzes ist so gehalten, daß sie sowohl mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch wie mit dem in Österreich und Sudetenland geltenden Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch im Einkla[n]g steht.

Nach hier vorliegenden Nachrichten soll in manchen Gegenden eine erhebliche Unruhe durch das Gerücht entstanden sein, das neue Erbrecht werde starke Eingriffe in das Privateigentum enthalten⁷. Um solchen Mißdeutungen möglichst wirksam entgegenzutreten zu können und um zugleich die Bedeutung der Erbfolge für Familie, Sippe und Volksgemeinschaft hervorzuheben, sind die Grundgedanken des Gesetzes in einem kurzen Vorspruch zusammengefaßt⁸.

[...]⁹

⁷ So hatte das Reichspropagandaamt Südhannover-Braunschweig in einer Meldung ans RMVP vom 3. 2. 1939 die Mitteilung einer region. Zeitung zitiert, wonach „in unserer Gegend die unglaublichsten Gerüchte über das neue Erbrecht umgehen. Es wird behauptet, es habe gar keinen Zweck mehr, zu sparen, da im Erbfall ja doch die Hälfte des Vermögens an den Staat fiele, auch wenn Kinder da seien, und daß bei Fehlen der Kinder das gesamte Vermögen eingezogen werde“. Die Zeitung bitte um „Unterlagen über die ja zweifellos geplante Erbrechtsreform, die ja aber längst nicht derartig einschneidende Bestimmungen enthalten wird“. Da das Gerücht immer weitere Kreise ziehe, „wäre irgend eine Abwehr immerhin nützlich, um den Klatschweibern wieder mal für eine Weile den Mund zu stopfen“. Die daraufhin eingeschaltete Pressestelle des RJuM konnte dem RMVP am 13. 2. nur antworten, „daß die Vorbereitungsarbeiten für das neue Erbrecht noch nicht soweit gediehen sind, daß man dazu schon heute im Sinne der Anfrage Stellung nehmen könnte“. R 3001/10125, Bl. 221, 227.

⁸ Die Präambel lautete: „Der einzelne Volksgenosse ist Glied von Familie, Sippe und Volk, ist ihnen durch Rasse, Blut und Treue verbunden, verdankt ihnen Leben, Wirken und Schutz, ist so Mittler zwischen Vorfahren und Nachfahren, Verwalter des Erbgutes an Blut, Ehre und Habe. – Die gesetzliche Erbfolge beruht auf der Verbundenheit durch Blut. Ehe und Volksgemeinschaft. Mit dem Tode des Erblassers gebührt sein Nachlaß kraft Gesetzes seinen nahen Blutsverwandten und seinem Ehegatten. Gegenüber abweichenden Verfügungen von Todes wegen sichert das Pflichtteilsrecht den Abkömmlingen, dem Ehegatten und den Eltern des Erblassers einen Anteil am Familiengut. – Auch das uneheliche Kind ist dem Vater und der Mutter blutsverbunden. Gegenüber beiden Elternteilen soll ihm, soweit dies mit den Belangen der ehelichen Familie vereinbar ist, eine angemessene erbrechtliche Stellung zukommen. – Sind keine gesetzlichen oder eingesetzten Erben vorhanden, so gebührt der Nachlaß dem Deutschen Reich. – Um in diesen grundlegenden Fragen im gesamten Reichsgebiet einheitliches Recht zu schaffen, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.“

⁹ Folgt Einzelbegründung. – Die auf 4. 4. 1939 angesetzte Aussprache wurde dreimal verschoben und fand am 10. 5. unter Vorsitz von StS Schlegelberger statt. Nachdem eine Vielzahl von Detailanregungen vorgebracht waren, erklärte zum Schluß MD Sommer, er habe Auftrag, dem Gesetz seitens des StfD zu widersprechen und sich auf keine sachl. Erörterung einzulassen: Eine Reform des BGB über derlei Einzelgesetze sei verfehlt, man könne auch schwerlich Stellung zu dieser einen Vorlage nehmen, ohne um die endgültige Gestalt des Unehelichenrechts, des ehelichen Güterrechts etc. zu wissen. Grundsätzl. Vorbehalte bestünden gegen ein Erbrecht der Urgroßeltern, die Ansprüche unehelicher Kinder hingegen blieben wie die des überlebenden Ehegatten unzureichend, das Pflichtteilsrecht sei zu verwickelt und überhaupt verzichtbar. Man möge mit einer Gesamtreform lieber noch zwei, drei Jahre zuwarten. Sitzungsvermerk des MR Vogels: R 3001/10125, Bl. 397–401. Sogar Lange befand am 20. 5. das Ergebnis der Beratung als „recht peinlich“ und riet zur Zurückstellung: ebd. Bl. 406. Am 12. 6. sandte das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt dem RJuM eine gleichfalls ablehnende Stellungnahme, ausgehend von der Benachteiligung des unehelichen Kindes und des Ehegatten gegenüber Eltern bzw. Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlingen; ebd. Bl. 414–417. Schließlich griff RL Bormann in einem Schreiben an den RMRK vom 17. 6. die mündl. Kritik Sommers auf und bat sie Hitler vorzutragen. Auch MD Kritzinger erschienen die Einwände plausibel: „Gesetze, die nicht notwendig sind, sollten m. E. zur Zeit überhaupt zurückgestellt werden.“ Auch halte er Einzelgesetze „gerade für dieses Rechtsgebiet nicht unbedingt für zweckmäßig. Für das Volk, aber auch für die Behörden und Gerichte wird es dadurch immer schwieriger, sich ein einigermaßen klares Bild über das geltende Recht zu verschaffen. Zum mindesten sollten die Reformen größere Teilgebiete des bürgerlichen Rechts umfassen.“ R 43 II/1524a, Bl. 40–42. RJuM Gürtner, dem Lammers Fotokopie des Bormann-Schreibens übersandte, entgegnete am 28. 6., der vorlieg. GesEntw. sowie jener zum Unehelichenrecht (o. Anm. 1) hätten „im wesentlichen die Zustimmung der beteiligten Reichsminister gefunden“ und würden „demnächst“ gemeinsam dem Kabinett zur Beschlußfassung vorgelegt: „Sobald dies geschehen ist, würde ich mich gerne mit Ihnen über die weitere Behandlung der Angelegenheit unterhalten. Schon jetzt darf ich bemerken, daß ich bereit bin und den Wunsch habe, dem Führer über die Erneuerung des bürgerlichen Rechts persönlich Vortrag zu halten.“ Auf die Beifügung eines von Vogels erstellten Exposés zur Rechtfertigung der Teilreform verzichtete Gürtner. Ebd. Bl. 43 f.; R 3001/10125, Bl. 418–425, 470–484. Dokumentation: SCHUBERT S. 501–507, 617–620 (der Hinweis S. 617 auf Übersendung des Vogels-Exposés an die Rkei geht fehl). Der Kriegsausbruch verzögerte aber dann den Fortgang der Beratungen bis nach der Jahreswende: Folgeband, Dokk. vom 3. 1. und 2. 2. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 48 Allgemeine Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Erbfolge und Pflichtteilsrecht. 4. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d048>